

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

מדינת ישראל

ועדת המשנה הנקודתית הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

פרוטוקול ישיבה מס' : 2025011

1. נושא - אישור פרוטוקול

2. תוכנית - 426-0785816 : גז/מק/34/14 חולדה - תכנית שינויים באזור המגורים
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 31 תשריט - 27

3. תוכנית - 426-1263649 : גז/41/157 פיצול מגרש ללא תוספת יח"ד-כרמי יוסף 212
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 14 תשריט - 12

4. תוכנית - 425-1306505 : הגדלת אחוזי בניה במגרש מגורים 172, כפר חבד
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 13 תשריט - 13

5. תוכנית - 412-1370428 : ארית ויאיר רפאלי, תוספת יח"ד ופיצול מגרש מנחלה
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 5 תשריט - 5

6. תוכנית - 407-0691196 : נס/מק/18/129 א בית פנחס.
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 43 תשריט - 2

7. בקשה - נת/ש/ 561 : מוסד להשכלה גבוה

8. תוכנית - 405-0961821 : מסוף כפ"ס מזרח
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 47 תשריט - 16

9. תוכנית - 405-0831933 : שער העיר מגרש 2005
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 28 תשריט - 13

10. תוכנית - 451-1177799 : בריכת מים מזרחית - ג'לג'וליה
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 8 תשריט - 6

11. תוכנית - 411-1324888 : הבית על הנחל - מונסון
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 6 תשריט - 3

עמוד: 2

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

12. תוכנית - 411-1156108 : קאנטרי יהוד מונסון

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 22 תשריט - 15

13. תוכנית - 411-1428812 : מפעל ניקוז-נחל בית עריף

גרסת הוראות ותשריט: תשריט - 4

14. תוכנית - 413-1405315 : רצ/1/70/2 - חנה וסע -עמדות בידוק

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 16 תשריט - 8

15. תוכנית - 413-1114743 : רצ/2/56/ב/1 - הקמת מרכז שכונתי ברחוב גיבשטיין

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 34 תשריט - 11

16. הודעת יו"ר לפי סעיף 108ג'- אישורי תכניות לפי סעיף 108 (ג) לחוק התכנון והבניה

עמוד: 3

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

1. נושא - אישור פרוטוקול

הוועדה מאשרת את הפרוטוקולים הבאים:

פרוטוקול הוועדה מיום 21/05/2025, פרוטוקול הוועדה מיום 18/06/2025

עמוד: 4

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

2. תוכנית - 426-0785816 : גז/מק/14/34 חולדה - תכנית שינויים באזור המגורים

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 31 תשריט - 27

רקע:

התכנית חלה על אזור המגורים של קיבוץ חולדה שבתחום המועצה האזורית גזר. מטרתה, חלוקת אזור המגורים המרכזי של הקיבוץ לתאי שטח, דיוק גבולות, ייעודים, ושבילים ע"י פריסה מחדש של ייעודי הקרקע. כמו כן התכנית מקצה שטח למגורים למיצוי ליתרת יחידות הדיור עפ"י תמ"א 35/ על חשבון אזור מבני משק.

אזור המגורים בקיבוץ כוללת 4 שכונות מגורים, שכונה ותיקה במרכז הישוב הכוללת 103 יח"ד, שכונת הבנים בצד המזרחי הכוללת 56 יח"ד, שכונת לוטם הכוללת 40 יח"ד, ושכונת ההרחבה הכוללת 138 יח"ד.

עמוד: 5

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

סה"כ מאושרות 337 יח"ד. עפ"י לוח 2 בתמ"א 35, ניתן להקים בקיבוץ 400 יח"ד. (לא כולל יח"ד קטנות שאינן נספרות).
שטח התכנית 161.154 דונם

השתלשלות העניינים בתכנית:

התכנית הופקדה בסמכות מקומית ובבדקה במסגרת סעיף 109 ונקבעה טעונה אישור מהנימוקים כי " התכנית מציעה הצרחה ושינוי שטחים שונים ברחבי הקיבוץ באמצעות איחוד וחלוקה כאשר השטחים פרוסים ברחבי הקיבוץ ללא רצף קרקעי, בפועל מדובר בשינוי יעוד ולא באיחוד וחלוקה. שינוי יעוד קרקע לא מצוי בסמכות הועדה המקומית. בנוסף לא ברור מקור הזכויות ליתרת יח"ד הנוספות שאינן תואמות את סה"כ יח"ד המאושרות .

בתאריך 18.11.24 התקבלה החלטת הוועדה המקומית בישיבתה מיום 29.10.24 להמליץ לוועדה המחוזית על אימוץ הליכי הפקדת התכנית. התכנית הופקדה והוגשה לה התנגדות עצמית ע"י הקיבוץ.

רקע סטטוטורי:

תמ"א/ 1 – שטח בעל חשיבות גבוהה להחדרה מי תהום.

תמ"א/ 35 – מרקם שמור משולב, רגישות נופית סביבתית גבוהה.

תמ"מ/ 3/ 21 – אזור פיתוח כפרי

גז/ 14/ 6- תכנית מאושרת לקיבוץ חולדה משנה 85.

גז/ 14/ 13 - אושרה בשנת 9.3.2004 לשכונת ההרחבה להקמת 138 יח"ד מעבר ל- 120 יח"ד הקיימות (סה"כ 258 יח"ד).

426-0403097 – תכנית בסמכות הועדה המקומית אושרה 12.7.2018 החלפת שטחים לצורך הקמת שכונה לחברי הקיבוץ של 40 יח"ד.

426-0875252 - תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית גזר, הוחלט להפקידה בתאריך 19.4.23.

עיקרי הדיון הפומבי:

עורך התכנית: מטרת התכנית, חלוקת אזור המגורים המרכזי של קיבוץ חולדה לתאי שטח לצורך שיוך, דיוק שבילים, וגבולות ייעודים. התכנית כוללת שלוש שכונות מגורים, שכונה ותיקה, שכונת בנים, ושכונת לוטם, סה"כ 262 יח"ד ועוד 42 יח"ד קטנות. שטח התכנית כ- 160 דונם. באוגוסט 24 התכנית הופקדה בסמכות מקומית, הוגשה התנגדות עצמית של הקיבוץ, התכנית נקבעה טעונה אישור. באוקטובר 24 החליטה הוועדה המקומית לפנות לוועדה מחוזית בבקשה לאימוץ הליכי הפקדת התכנית. למעשה התכנית מציעה הצרחת שטחים מאזור מבני משק שהופך למגורים להקצאת יתרת זכויות הבניה המותרות כשטח מתארי. כמו כן מצריחים את שטח המגורים והופכים למבני משק. ישנו מפעל קיים באזור מבני המשק, מגדילים את אזור מבני המשק ומצריחים את השטח לאזור התעשייה. בנוסף מדובר בהרחבה של אזור יעוד ספורט בשטח של 340 מ"ר.

עמוד: 6

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

סגן מתכננת המחוז: למעשה התכנית מהווה סתירה לתכנית המתאר הכוללנית של גזר שנמצאת לקראת הפקדתה. התכנית מציעה שטח למגורים באזור הדרומי, מיקום שונה מזה שנבחן והוצע במסגרת התכנית הכוללנית שנמצא באזור הצפוני של הקיבוץ. בנוסף לא ברורה מהי החלוקה שהתכנית מציעה בתחום המחנה המאושר ומהם זכויות הבניה שהוקצו למגרשים. במקרה זה מקודמות שתי תכניות שונות שסותרות אחת את השניה.

עורך התכנית: לא רואה סתירה, התכנון תואם עם הקיבוץ, כרגע המטרה דיוקים בהתאם למצב הקיים. מדובר במצב נכנס ויוצא באזור המגורים, לא מגדילים מגורים מוצע ניוז זכויות.

לנושא גודלי המגרשים מדובר על חלוקה לצרכי שיוך עפ"י המצב הקיים בשטח. גודל המגרשים משתנה מאחר וישנם מגרשים חד משפחתיים, ומגרשים גדולים יותר הכוללים 42 יחידות קטנות. הקיבוץ הגיש התנגדות כדי לדייק את המגרש בין 160 מ"ר לבין 250 מ"ר ולפי המצב הקיים עם תוספת קטנה.

סגן מתכננת המחוז: מה ההיגיון בקביעת שטח מגורים מתארי ללא זכויות בניה. ומה פתרונות החניה שהוצעו עפ"י החלוקה למגרשים.

עורך התכנית: בתיאום עם הקיבוץ נקבע סל זכויות לשטח. לגבי פתרונות החניה לא נדרשנו להכין נספח. בהתאם למצב הקיים החניה לאורך הדרכים הקיימות.

נציגת משרד הגנ"ס: קיים ממשק בין אזור התעשייה למגורים ומבני הציבור. בחלק המזרחי אתם מציעים הגדלה המתקרבת לאזור יקבי הקיבוץ אשר נדרשת שמירה על מרחקי הפרדה.

עורך התכנית : הקיבוץ הגיש התנגדות, והוא לא מעוניין לבנות בתא שטח 307, כרגע מבקשים פריסה אחרת בהתאם לשכונת המגורים הקיימת.

סגן מתכננת המחוז: התכנית קובעת יעודים על מנת לממש אותם, קבעתם מתחם שאין בכוונתכם לממש ולבנות בו, למעשה נוצר הליך על מנת להתאים את התכנית לסמכות מקומית.

מהנדס הועדה המקומית: התכנית עברה לאימוץ הליכים בסמכות מחוזית, נשמח לבצע את התיקונים הנדרשים.

סגן מתכננת המחוז: התיקונים שנדרשים הינם מהותיים על ידי כך שמצריך לערוך את התכנית מחדש, יש באפשרותכם לבקש לבחון מחדש.

מהנדס הועדה המקומית: מדובר בתכנית שאינה משנה זכויות בניה, מגדירה חלוקה למגרשים לצורך שיוך.

נציג קיבוץ חולדה: המטרה הייתה לקצר את ההליך לשיוך על מנת להגיע לרמ"י, במסגרת התכנית הצענו הסדרות ושימושים בהתאם לקיים ובהתאם לחלוקה לשיוך ועמידה בלז של רמ"י.

נציג רמ"י: ציין כי התכנית באף שלב לא תואמה מול רמ"י, הן במחלקה העסקית והן באגף התכנוני, כרגע הקיבוץ בהסדר ולא בהליך מולנו.

עיקרי הדיון הפנימי :

חברי הועדה סברו כי אין הצדקה תכנונית לאשר את התכנית כפי שהוגשה ונערכה בסמכות מקומית, התכנית סותרת את תכנית המתאר הכוללנית שמקודמת כיום, ומהדיון עולה כי אין כוונה לממש את המגורים שהוקצה ברמה מתארית באזור הדרומי. לפיכך סברו חברי הוועדה כי נכון שתוגש תכנית חדשה הכוללת את כל שטחי הקיבוץ בהתאם לתכנית המתאר אשר את הצרכים של הקיבוץ לרבות שטחי מגורים שניתן לממשן

החלטה:

לאחר שבחנה את התכנית, ושמעה את התייחסות עורך התכנית, מהנדס הוועדה המקומית ונציגי הקיבוץ, ולאחר הצגת השינויים המוצעים בתכנית כפי שהומלצה לאימוץ הליכי הפקדה, **מחליטה הוועדה שלא לאמץ את הליכי ההפקדה מהנימוקים הבאים :**

- 1. לעניין הקצאת שטח עבור יתרת יחידת הדיור עפ"י לוח 2 בתמ"א 35 ותוספת יחידות דיור ברמה המתארית-**
התכנית מציעה הקצאת שטח של 6.9 דונם לטובת תוספת יחידות דיור מתאריות בדרום מזרח הישוב בשטח הצמוד למגורים המאושרים, על ידי שינוי יעוד ממבני משק למגורים.
במסגרת התכנית הכוללנית למועצה האזורית גזר שנמצאת לקראת הפקדה, בחנה הועדה המחוזית בין היתר תוספת שטח לפיתוח עבור מגורים והחליטה לייעד חטיבת קרקע לפיתוח זה בצפון הישוב. לפיכך הועדה לא מוצאת מקום להקצות שטח נוסף למגורים בסתירה לתכנית המתאר הכוללנית כפי שהוחלט על הפקדתה, כמו כן אין מקום לייעד שטח למגורים ללא פירוט זכויות בניה ופרמטרים תכנוניים נוספים.
- 2. בפני הוועדה צוין כי אין בכוונת הקיבוץ לממש את זכויות הבניה במתחם זה, לרבות חרף ההתנגדות שהוגשה ע"י הקיבוץ לתכנון המוצע.** הועדה סבורה כי אין מקום להקצות שטחי מגורים כאשר אין כוונה לממשם
- 3. כמו כן השטח המוצע לתוספת יחידות הדיור באזור דרום מזרח הינו שטח הסמוך לאזור תעשייה קיים המצריך שמירת מרחקי הפרדה.**
- 4. התכנית כפי שהוצגה לא כללה פתרונות תחבורה, תנועה, וחניה, וכי לא הוצגו עקרונות החלוקה למגרשים וזכויות הבניה המוצעים בתכנית בהתאם לחלוקה במגרשים.** לפיכך סבורה הועדה כי יש לתכנן תכנית מתאר לקיבוץ שתיתן מענה לכלל הפרמטרים הן לתשתיות והן למגורים .
- 5. בנוסף הוועדה סבורה כי אין מקום לשנות יעוד מבני משק ויש לשמרו עבור הצרכים הנדרשים של הישוב זאת ועוד, עפ"י לוח 2 בתמ"א/ 35 לקיבוץ חולדה מתאפשרת תוספת של 63 יח"ד, ולא כפי שהוצע בתכנית המופקדת. הועדה סבורה כי תוספת יח"ד ליישוב צריכה להיעשות בראיה כוללת לישוב, ולא במסגרת תכנון נקודתי לתוספת יח"ד, שכאמור אינו ראוי תכנונית.**
- 6. לאור האמור לעיל סבורה הוועדה כי תיקון התכנית הינו תיקון מהותי שמחייב הליך תכנוני חדש ע"י הגשת תכנית חדשה, לפיכך מחליטה לדחות את התכנית .**

3. תוכנית - 426-1263649 : גז/41/157 פיצול מגרש ללא תוספת יח"ד-כרמי יוסף 212
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 14 תשריט - 12

רקע:

שטח התכנית 2 דונם, בגוש 4877 חלקה 12 הנמצאת ברחוב הורד 12 במגרש 212 בישוב כרמי יוסף שבתחום המועצה האזורית גזר.

מטרת התכנית הינה, פיצול מגרש מגורים בשטח של כ- 647 מ"ר (תא שטח A12) ללא תוספת יחידות דיור, ע"י שינוי יעוד מאזור חקלאי משקי (נחלה) למגורים א'.

ביעוד מגורים א' (תא שטח A 12), 1 יח"ד, 160 מ"ר שטח עיקרי ו-60 מ"ר שטח שירות מעל לכניסה הקובעת, ו-50 מ"ר שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת.

ביעוד מגורים בישוב כפרי (תא שטח B12), 1 יח"ד, 290 מ"ר שטח עיקרי ו-90 מ"ר שטח שירות, ו-50 מ"ר שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת.

עפ"י תכנית מאושרת גז/157 ניתן להקים באזור חקלאי משקי (נחלה), 2 יח"ד על כל החלקה, במבנה אחד או ב-2 מבנים נפרדים. שטח הבניה הכולל לא יעלה על 450 מ"ר ב-2 יחידות דיור ושטח מירבי לדירה לא יעלה על 200 מ"ר ליחידת דיור. מבני עזר בשטח של 75 מ"ר בנוסף 15 מ"ר לחניית טרקטור. על מגרש זה נבנו 2 בתי מגורים בהיתר.

רקע סטטוטורי:

תמ"א 1, שטח בעל רגישות הידרולוגית.

תמ"א 35, שטח שימור משאבי מים.

תמ"מ 3/21, אזור פיתוח כפרי, מרקם עירוני.

גז/ 157 תכנית לישוב כרמי יוסף מאושרת משנת 1980.

גז/ 5/157 תכנית מאושרת משנת 1990.

עיקרי הדיון הפומבי:

עורכת התכנית: מטרת התכנית פיצול מגרש של כ- 640 מ"ר, תצורת השטח נובעת מתנאי טופוגרפיה במקום. בגרסה הקודמת הוגשה תכנית לפיצול מגרש קטן יותר בשטח של 500 מ"ר על מנת לא להגיע לסמכות מחוזית אולם הועדה המקומית דרשה שינוי גבולות המגרש והסדרתו.

סגן מתכננת המחוז: מחוץ לקו הכחול מסומנים מבנים להריסה, האם השטח שייך לבעל הנחלה וכיצד מעגנים הנחיות להריסה מחוץ לקו הכחול?

עורכת התכנית: בהתאם לדרישת הועדה המקומית, הוראות התכנית כוללת הנחיה בדבר פינוי והריסה.

מהנדס הועדה המקומית: מדובר במבנים וסלעים המסומנים להריסה מחוץ לקו הכחול, השטח אינו בבעלות בעל הנחלה. **יו"ר הועדה:** למעשה מדובר בפלישה של בעל החלקה, במסגרת התכנית הזו אתם רוצים להסדיר את הפלישה, מהו המבנה הבנוי בשטח?

מהנדס הועדה המקומית: סככה עם גג רשת.

יו"ר הועדה: מדוע נדרש היתר הריסה לסככה עם גג רשת, לא ברור מה מנע מהועדה המקומית להרוס.

יזמת התכנית: ציינה כי הסככה תפורק.

עיקרי הדיון הפנימי:

גודל המגרש המפוצל נדרש עקב בית קיים בהתאם להיתר בניה, ביחס לסימון מבנים להריסה סברו חברי הועדה כי לא ניתן לסמן מבנים להריסה שאינם בתחום הקו הכחול. תפקידה של הועדה המקומית לאכוף זאת במסגרת הליך אכיפה.

החלטה:

לאחר ששמעה את עורכת ומגישת התכנית ואת מהנדס הועדה המקומית, **מחליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. הועדה מאשרת את גודל המגרש המפוצל בשטח של כ- 647 מ"ר וזאת לאור הבניה הקיימת בפועל של בית המגורים שנבנה בהתאם להיתר, ע"י שינוי מאזור חקלאי משקי (נחלה) למגורים א'. זכויות הבניה במגרש יהיו בהתאם לתכנית המאושרת וללא שינוי במספר יחידות הדיור.

יש להסיר בתשריט מצב מוצע את סימון המבנים להריסה שנמצאים מחוץ לקו הכחול של התכנית. כמו כן בהוראות התכנית יוסר סעיף 6.3.1 הריסות ופינויים מהוראות התכנית המתייחסים
2. להריסה מחוץ לקו הכחול.

הועדה מפנה את תשומת לב הועדה המקומית, כי הסדרת המבנים המסומנים מחוץ לקו הכחול נכון שתעשה במסגרת הליך אכיפה של הועדה המקומית.

3. **בהוראות התכנית ביעוד מגורים** - שימושי מגורים ייכתב כי: משרד/ קליניקה ביתי לבעלי מקצועות חופשיים לשימוש דייר בלבד. שימוש זה יתאפשר במרתף או בקומת המגורים. ככל ויתקיים בקומת המגורים השטח לא יעלה על 25 מ"ר. ככל ומשרד או קליניקה יהיו בקומת המרתף גודלם לא יעלה על 50 מ"ר.
4. מבנה עזר/ מחסן יהיה חלק ממבנה המגורים או בצמוד לו – הוראות התכנית יעודכנו בהתאם.
5. הוראות לעניין בריכות שחיה - הנחיות לבריכה שחיה פרטית יהיו בהתאם להנחיות המאושרות לבריכות שחיה בתכנית גז/ 157/ 5 ובהתאם להנחיות מרחביות של הועדה המקומית גז.
6. סעיף 6.1.2 ניהול מי נגר יתוקן בהתאם לתמ"א 1.
7. להוראות התכנית תתווסף הוראה כי: צינורות מי גשם/ מרזבים יופנו לשטח פתוח בתוך תחום התכנית.
8. בהתאם לתכנון חושב רישוי, אין להפנות לנושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, יש להסיר מהוראות התכנית **עיצוב אדריכלי ופרק חניה**.
9. הוראות התכנית יתוקנו ויוסרו הפניות או נושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, לאחריות ביצוע והסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס או לאדריכל המועצה וליחידות ברשות המקומית, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו מעניינה של תכנית ובכפוף להערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

4. תוכנית - 425-1306505 : הגדלת אחוזי בניה במגרש מגורים 172, כפר חבד
גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 13 תשריט - 13

רקע:

התכנית מציעה תוספת שלוש יחידות דיור, והגדלת זכויות בניה במגרש מגורים א 172, בכפר חב"ד.
שטח התכנית 0.849 דונם.
הזכויות המבוקשות הן:

עמוד: 11

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

ביעוד מגורים א': 782 מ"ר שטח עיקרי עבור 3 יח"ד (144 מ"ר לכל יח"ד), ו-130 מ"ר שטח שירות מעל הקרקע (32 מ"ר ליחידה), סה"כ במגרש 4 יח"ד ו-782 מ"ר שטח עיקרי. 50 מ"ר שטח שירות בתת הקרקע עבור 4 יח"ד הועדה המקומית דנה בתכנית ביום 22/05/2024 והחליטה להמליץ על הפקדת התכנית.

רקע סטטוטורי:

תמא/ 1 - שטח בעל חשיבות הידרולוגית בינונית להחדרה והעשרה של מי תהום.
תמא/ 35/ 1 – יישוב מיוחד הכולל בלוח 3, מרקם שמור משולב, שטח לשימור משאבי מים.
תממ/ 3/ 21 – אזור לפיתוח כפרי.

עיקרי הדיון הפומבי:

עורכת התכנית: הציגה את המצב המאושר, והמצב המוצע בתכנית
סגן מתכננת המחוז: ביקש לדעת כמה יחידות דיור מוסיפים, האם מוסיפים 3 יח"ד לקיים והאם בהנייה קיימת בפועל בשטח?
עורכת התכנית: לפי תכנית מאושרת מותר יחידת דיור אחת. התכנית מבקשת להסדיר את המצב הקיים בפועל לפיו קיימות בשטח 4 יח"ד, וכן תוספת זכויות בניה.
סגן מתכננת המחוז - התכנית לא עומדת בצפיפות הנדרש של 6 יח"ד לדונם, גודל המגרש הינו 0.849 מ"ר, לפי הצפיפות עומדת על 4.7 יח"ד לדונם לנטו, האם מבחינת המגרש מתאפשר הגדלת מס' יח"ד באופן שתתקבל צפיפות של 6 יח"ד / ד'.
עורכת התכנית - אין בעיה להוסיף עד יח"ד נוספת, הציגה את התכנית, הציגה את האפשרות להוספת עד יח"ד.

עיקרי הדיון הפנימי:

לשכת התכנון: לאור עבירות הבניה והבניה ללא היתר חברי הוועדה בחנו את התכנית במבחן המגרש הריק, התכנית תואמת למגמות התכנון ביישוב, יש לתקן את התכנית כך שתעמוד בצפיפות הקבועה בתמא/35.

החלטה:

לאחר ששמעה את עורך התכנית ויזם התכנית, ולאחר שבחנה את התכנית במבחן המגרש הריק **מחליטה הוועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

עמוד: 12

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

1. בהתאם להנחיות תמ"א 35/1, מדובר ביישוב מיוחד במרקם שמור משולב. בהתאם לתיקון 4 לתמ"א 35 הצפיפות הנדרשת הינה 6 יח"ד לדונם. על מנת להתאים את הצפיפות לקבוע בתמא/35 תתווסף יחידת דיור נוספת, יח"ד הנוספת תהיה בגודל של 90 מ"ר שטח כולל.
 2. בינוי- הוראות התכנית יכללו הוראה כי אופי הבינוי המוצע בתכנית יהיה תואם לסגנון הבינוי הקיים ביישוב ובהתאמה אליו.
 3. להוראות התכנית תתווסף הוראה להיתר הבניה כי: יובטח כי צינורות מי גשם/ מרזבים יופנו לשטח פנוי מבינוי בתוך תחום התכנית.
 4. חניה- עדכון נספח החניה בהתאם להנחיות יועץ התנועה של לשכת התכנון.
 5. מהוראות התכנית סעיף 4.1.2 (א) תוסר הוראה "בהסכמת שכן"
 6. מהוראות התכנית סעיף 6.1.1 תוסר הוראה לעניין ביצוע תשתיות ע"י מגיש התכנית.
 7. הוראות התכנית יתוקנו ויוסרו הפניות או נושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, לאחריות ביצוע והסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס או לאדריכל המועצה וליחידות ברשות המקומית, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו מעניינה של תכנית ובכפוף להערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.
- הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

5. תוכנית - 412-1370428 : אירית ויאיר רפאלי, תוספת יח"ד ופיצול מגרש מנחלה

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 5 תשריט - 5

רקע:

מטרת התכנית פיצול מגרש מגורים בנחלה מס 37 גוש 8734 חלקה 34 במושב צור משה במועצה האזורית לב השרון, שטח התכנית כ 3.144 דונם.

ליישוב צור משה הוקצו בלוח 2 בתמא/כ- 350 יח"ד.

התכנית מציעה תוספת יחידת דיור אחת, ופיצול מגרש מנחלה בשטח של 350 מ"ר, תוספת זכויות בניה, קביעת זיקת הנאה וקביעת קווי בניין.

היישוב מקדם תכנית מתאר חדשה כאשר מתווספת יח"ד אחת ל- 96 נחלות.

זכויות בניה מאושרות מתכנית 412-0869461:

מגורים ביישוב כפרי- גודל מגרש 2445 מ"ר, שטח עיקרי 290 מ"ר, שטח שירות 60 מ"ר.

מגורים א- גודל מגרש 500 מ"ר, שטח עיקרי 160 מ"ר, שטח שירות 60 מ"ר.

זכויות בניה מוצעות:

מגורים ביישוב כפרי- תא שטח A37 גודל מגרש 2294 מ"ר, 345 מ"ר שטח עיקרי (יחידת דיור אחת שטח עיקרי 290 מ"ר ויחידת דיור קטנה כ- 55 מ"ר) קיים בהיתר. 78 מ"ר שטח שירות (כולל 10 מ"ר מחסן), 120 מ"ר שטח עיקרי בקומת הקונטור עבור מרתף.

עיקרי הדיון הפומבי:

עורך התכנית- הציג את התכנית המצב המוצע והמאושר, מדובר בפיצול ותוספת יחידת דיור נקודתית בנחלה, בימים אלה מקודמת תכנית מתאר כוללת ליישוב. הציג הזכות לזיקת הנאה ברוחב של 4 מ"ר.

סגן מתכננת המחוז - היכן ממוקמת החניה של המגרש הצפוני, שנדרש לתת לה את זיקה הנאה, מדוע לא למקם את החניה בסמוך לכביש הכניסה לנחלה ולקצר את זיקת ההנאה עד לגבול המגרש הדרומי ולהצמיד את המגרשים אחד ליד השני ?

עמוד: 14

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

עורך התכנית - על מנת שתהיה נגישות יותר רחבה לכניסה ויציאה מהמגרש הדרומי.

ראש צוות מגזר כפרי - לפי תמ"א 35 כשמוסיפים יח"ד בנחלה, התכנון צריך להוסיף את העורף החקלאי חלק מחלקה א.

עיקרי הדיון הפנימי:

סגן מתכנת המחוז - ניתן לבטל את החלק המערבי של זיקת ההנאה שמפריד בין מגרשי המגורים ולהצמיד אותם אחד לשני, הנגישות והכניסה לחניות למגרשים תתואם עם יועץ התנועה. בתכנית של פיצול מגרש ותוספת יחידת דיור, נדרש לכלול את השטח החקלאי בתוך הקו הכחול.

החלטה:

לאחר ששמעה את עורך התכנית, **מחליטה הוועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. מגורים א- תא שטח B37 גודל המגרש 500 מ"ר, 160 מ"ר שטח עיקרי, 60 מ"ר שטח שירות. בהתאם לסעיף 8.1.3 (4) (א.2) בתמ"א 35 "הוגש למוסד התכנון תכנון לכל שטח חלקה א בנחלה", בהתאם לכך יש לכלול בקו הכחול את החלק החקלאי בחלקה א.
2. הגשת חו"ד מהנדס הוועדה המקומית בהתאם לסעיף 8.1.3 (4) לתמ"א 35/ לעניין תשתיות תנועה ופרוגרמה כי לתכנית אין השפעה על התשתיות היישוביות.
3. תא שטח 37C יוצמד לתא שטח 37B זיקה הנאה המוצעת תצומצם בהתאם עד לתא שטח 37B, באופן שתתאפשר כניסה ויציאה גישה לרכב לתא שטח C 37 הדרומי בתיאום עם לשכת התכנון. שטחי השירות יהיו 60 מ"ר לכל יח"ד וישמשו לממ"ד, מחסן ושתי חניות מקורות.
4. זכויות הבניה עבור מבנים חקלאיים בייעוד מגורים ביישוב כפרי יהיו 500 מ"ר בנוסף ל- 500 מ"ר לשימושי פל"ח. כמו כן יש לציין בהוראות התכנית בשימושים בייעוד מגורים ביישוב כפרי כי השימושים לפל"ח יהיו לפי תכנית פל"ח מאושרת למועצה צש / 0 / 2 / 80 וכי השימושים לחקלאות יהיו בהתאם לתוספת הראשונה לחוק.
5. זכויות בניה עבור מבנים חקלאיים בייעוד קרקע חקלאית שאינם לצורך גידול בע"ח יהיו עד 3,000 מ"ר או עד 50% משטח חלקה א- הקטן מבניהם. עד 80% משטח חלקה א עבור חממות, בתי רשת, מנהרות. מבנים לגידול בע"ח לרבות רפתות עד 50% משטח חלקה א ולא יותר מ- 6000 מ"ר, הקטן מבניהם. המבנים החקלאיים יהיו בהתאם לתוספת הראשונה.
6. להוראות התכנית תתווסף הוראה להיתר הבניה כי: יובטח כי צינורות מי גשם/ מרזבים יופנו לשטח פנוי מבינוי בתוך תחום התכנית.

עמוד: 15

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

7. בשימושי מגורים ייכתב כי: משרד/ קליניקה ביתי לבעלי מקצועות חופשיים לשימוש דייר בלבד. שימוש זה יתאפשר במרתף או בקומת המגורים. ככל ויתקיים בקומת המגורים השטח לא יעלה על 25 מ"ר. ככל ומשרד או קליניקה יהיו בקומת המרתף גודלם לא יעלה על 50 מ"ר.
8. הוראות לעניין בריכות שחיה ימחקו ותירשם הוראה כי הנחיות לבריכה שחיה פרטית יהיו בהתאם לתכנית מאושרת של הוועדה המקומית לב השרון.
9. בהוראות התכנית בסעיף 4.1.1 במגורים א, סעיף 4.2.1 מגורים ביישוב כפרי, אין לפרט שימושים שהינם אינהרנטיים למגורים כגון חניה, מחסן.
10. הוראות התכנית יתוקנו ויוסרו הפניות או נושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, לאחריות ביצוע והסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס או לאדריכל המועצה וליחידות ברשות המקומית, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו מעניינה של תכנית ובכפוף להערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

10. תוכנית - 451-1177799 : בריכת מים מזרחית - ג'לג'וליה (פנימי)

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 8 תשריט - 6

רקע:

התכנית נמצאת בחלקו הדרום מזרחי של היישוב ג'לג'וליה ומוגשת על ידי תאגיד מים מעיינות המשולש. שטח התכנית כ- 1 דונם ומציעה שינוי יעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים עבור בריכת מים חדשה בנפח של כ- 1000 מ"ק וליעוד של דרך מוצעת.

רקע סטטוטורי:

תמ"א/ 1- שטח בעל רגישות הידרולוגית גבוהה מאוד להחדרת מי תהום. התכנית חלה בשטח בעל רגישות הידרולוגית גבוהה מאוד להחדרת מי תהום. בהתאם לסעיף 7.2.5 בתמ"א/ 1 מתקני מים לא יידרשו לנספח הגנה על מי תהום.

עמוד: 16

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

תמ"א 1/35 מרקם שמור משולב, הנחיות סביבתיות - רגישות נופית סביבתית גבוהה.

תמ"מ/3/21 שטח פיתוח עירוני.

אפ/במ/39-יעוד לשצ"פ.

מח/255- תכנית מתאר ליישוב, יעוד שצ"פ במתחם 7: סעיף 4.5.2 מאפשר שימוש של מתקנים הנדסיים בתחום שצ"פ.

השתלשלות עניינים:

התכנית נקלטה בשלב תנאי סף ביום 31.03.2024 ונדונה בוועדת משנה נקודתית ביום 15.07.24 והוחלט על הפקדתה בתנאים בין התנאים להפקדה נקבע:

- דיון בוועדת מים וביוב, (התקיים ב- 11.24).
- יש להשלים נספח סביבתי בהתאם לדרישות והנחיות הג"ס מיום 03.07.24 ולהשלים את התיאום עם המשרד להג"ס.
- יש לתאם את מסמכי התכנית מול רמ"י.
- יש לתאם את מסמכי התכנית מול רשות העתיקות.

לאחרונה הועברו ללשכת תכנון התיאומים מול רמ"י ורשות העתיקות, אך נושא התאום מול הגנ"ס טרם הסתיים.

החלטה:

הוועדה סבורה כי מדובר בתכנית חשובה היות והיא נותנת מענה לצורך במתקן תשתית חשוב בשרשרת אספקת המים לצורכי היישוב ובהתאמה לתכנית אב למים וביוב.

בנסיבות אלה קיימת הצדקה לפנות ליושב ראש המועצה הארצית בבקשה לאשר את הארכת המועד להשלמת הטיפול בתכנית ובהתאם לסעיף 109 א(ב) (1) הוועדה מבקשת תוספת ארכה מיום- 31.9.25 ועד ליום 31.12.2025 מהנימוקים הבאים:

- א. הליך התאום אשר נדרש למילוי התנאים להפקדה ארך זמן רב.
- ב. טרם הסתיים התאום אל מול הגנ"ס בנושאים סביבתיים.

11. תוכנית - 411-1324888 : הבית על הנחל - מונסון

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 6 תשריט - 3

רקע:

עמוד: 17

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

התכנית מציעה תוספת שימושים וזכויות בנייה למגרש בשטח 2.02 דונם בדרום מערב יהוד בין דרך 412 רחוב השקד ונחל אונו (בגבול עם אור יהודה), בו מאושר במגרש הנדון דיור מוגן בן 120 יח"ד לפי תכנית יד/6185.

התכנית מציעה הקמת מבנה בן 15 קומות אשר בו 248 יח"ד לדיור מיוחד (סה"כ 24,010 מ"ר שטח כולל מעל הקרקע), בשילוב עם שטחי מסחר המתאפשרים בקומת הקרקע, בתת-הקרקע (מתוך 8,084 מ"ר שטח כולל תת"ק) ובקומת הגג של המבנה (סה"כ 490 מ"ר שטח עקרי למסחר). סה"כ נפח בנוי מוצע כ-33,500 מ"ר (כולל 3000 מ"ר מרפסות).

רקע סטטוטורי-

תמא/35/1: מרקם עירוני.

הנחיות סביבתיות: תחום רעש מטוסים מעל LD 60

תמא/35/4: תכנית נקודתית להעצמת זכויות בניה בלבד.

תמ"א/4/2: תחום תר"מ, מישור אופקי +86 ותחום ציפורים א'.

תמא/1: לפי מיקום בפועל של ציר דרך 412 (דרך פרברית מהירה) חלות מגבלות בניה (קווי בניין) של 100 מ' (מציר הדרך).

נחל אונו – נחל משני - רצועת השפעת הנחל עד 50 מ' (רצועת מגן 5 מ').

תמ"מ/3/21 – בהתאם לתשריט התכנית מצפון לדרך 412 אזור פיתוח עירוני מדרום לדרך 412 אזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה.

שטח התכנית בפועל נמצא מצפון לדרך 412 הקיימת.

תכנית מתאר כוללנית יהוד - מונסון (תכנית מס' 411-0384875 הוחלט להפקיד בתנאים) –

התכנית כלולה במתחם 8 - "נווה מונסון" (לפי גרסה התכנית מפברואר 2023) המתאפיין ברובו על ידי מגורים צמודי קרקע ובצפיפות נמוכה (כ-3 יח"ד/ד'), סה"כ יח"ד 1,340.

התכנית מאפשרת תוספת של 450 יח"ד, (כ-1,440 נפש למתחם לפי גודל משק בית של 3.2), ותוספות בניה בהיקף של 62,720.

לא מוצעת תוספת לשטחי מסחר במתחם, והקצאת לשטחי ציבור תהינה לפי דרישות פרוגרמטיות הנובעות מהתוספות.

תחום התכנית נמצא באזור המוגדר ללא שינוי ב"משפחת השימושים" כפי שאושרו בתכניות המפורטות החלות ערב אישור המתאר הכוללנית. תכנית המתאר הכוללנית רואה בנחל אונו (הגובל ממערב לקו הכחול של התכנית) חשיבות אזורית, וברות המקומית מקודמת תכנית פיתוח על ידי שיקום ערוץ הנחל והסדרת טיילת נופית רציפה לאורכו.

לפי נספח פרוגרמה של התכנית המתאר הכוללנית (מעודכן למרץ 2023), מוצע תוספת כלל עירונית של עוד 300 יח"ד דיור מוגן מעבר לקיים ומאושר סטטוטורית.

תכנית מפורטת מס' יד/6185 אושרה בשנת 2008: תכנון להתחדשות עירונית "מתחם התמר" הכולל בניית 620 יח"ד, בית ספר, שצ"פים, דרכים, תשתיות ומגרש לדיור מיוחד (המגרש נשוא התכנית הנוכחית). הבניה למגורים מותרת לגובה בין 15-17 קומות. במגרש בייעוד דיור מיוחד (כאמור מגרש 1015) אושרו 120 יחידות דיור מוגן (שטח ממוצע עיקרי 60 מ"ר), 10 קומות, 7200 מ"ר עיקרי + 2500 מ"ר שירות עילי, 3000 מ"ר שטח שירות תת קרקעי.

עמוד: 18

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

לפי התכנית הגישה למגרש התכנית הינה באמצעות דרך משולבת המהווה המשך לרחוב התמר ועוברת מעל תוואי נחל אונז, באמצעות גישור שאינו קיים בפועל. תנאי למתן היתר בניה יהיה סלילת תוואי כביש 412 החדש וביטול הכרזת תוואי דרך 412 הישן. פיתוח האזור ישולב לתכנון תוואי (תעלה) נחל אונז ושמירת על רצועה של 5 מ' בצדדיו. כמו כן יש לפעול לשמירת העצים הקיימים לאורך הנחל.

על שטח התכנית לדיוור מוגן, התקבל היתר שלא מומש.

בנוסף סוגיית החניון מתחת לשצ"פ (מגרש 1033 בגודל של כ-5 ד') נדונה בעת"מ 8051/18 (2020).

411-0112318 – אושרה בשנת 2015. בדומה לשינויים קודמים לתכנית יד/6185, תכנית זו עסקה באיחוד וחלוקה.

411-1118108 – תכנית הציעה 250 יח"ד לדיוור מיוחד משולב דירות קטנות ודיוור מוגן. התכנית נמשכה על ידי המגישים בתחילת 2024.

זכויות בניה-

תכנית	גודל מגרש ד'	מס יח"ד	צפיפות יח"ד לדונם (נטו)	שטח בניה כולל (מ"ר)	קומות	ממוצע יח"ד לקומה
יד/6185 התכנית התקפה	2.02	120	240	12,700	10	12
411-1118108 "מולטיקומפלקס"	2.02	250	500	28,012	16	16
411-1324888 הבית על הנחל	2.02	248	500	33,500	15	19

עיקרי הדיון הפומבי:

יו"ר הועדה: הציג רקע לדיון; בדיון הקודם הצדדים נשלחו לתאם מתווה חליפי למיקום המגרש הנדון במטרה ליצר שטח ציבורי משמעותי לאורך הנחל, הרחקת המבנה מהמגורים הקיימים ושינוי מיקום כניסת רכבים כך שהחיבור יהיה לרחוב השקד ולא דרך רחוב התמר; מדובר בקרקע ביעוד סמי ציבורית שכרגע לא ניתנת למימוש והדבר נבדק מקצועית ונמצא כי הדבר נכון.

יועמ"ש הועדה: ציין כי לאור פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון לעניין השצ"פ קיימת במקרה ייחודי זה זיקה להגשת תכנית גם בתחום השצ"פ ע"י היזם.

גיל שנהב, המתכנן: מציג את עיקרי הפרויקט, מיקומו, וחלופת התכנון העדכנית. בנין שמתרחק מהנחל ושומר על 50 מטר מדרך 412. גובה בינוי של ק+13 קומות עד 86 מטר מעל פני הים 249 יח"ד מוגן. שטח ממוצע של 60 מ"ר ליח"ד ו- 200 מטר מסחר,

לאורך השקד. לבקשת העירייה שומרים על כ- 10 מטר מאבן השפה של רחוב השקד. כל החניה מתחת למגרש הפרטי בלבד; ציין כי שטח המגרש מאפשר תחזוקת המבנה מתוך גבולות המגרש מבלי לצאת ממנו.

אוקסנה, מהנדסת העירייה: ככל שהעוצמות נשארות בהתאם למצב התקף יש התכנות לחלופה החדשה המוצעת. הבינוי המוצע יותר אינטנסיבי מהמאוסר.

שי סקיטל, אדריכל העיר: ציין כי השצ"פ שיווצר בחלופה החדשה עלול להיות כלאו ופחות נגיש; ציין שכיום בעיר 659 יח"ד ועוד 300 מתוכננות במע"ר, כך שמגיעים לכ- 1000 יח"ד מוגן בעיר, ללא ספק הצע מספק.

שמואל רוטמן, סגן רה"ע: התייחס לחלופה שהוצגה ובכלל זה לגבי הגישה מרחוב התמר ציין כי העירייה בעד כניסה בלעדית מרחוב השקד. יש הסכם מחייב מבית משפט העליון לפיה הכניסה מחויבת להיות מרחוב השקד בכל מקרה. השטח האפקטיבי קטן ופחות אפקטיבי. בעירייה סבורה שהדיון יתקיים לגבי החלופה המקורית; לעיר תכנית מתאר, נדרש פתרון כלכלי ליזם שכן יש בעיר מתחמי דיור מוגן שללא זכות קיום; במסמך העמדה שהעברנו הצגנו 19 מתחמי דיור מוגן בארץ בהם הצפיפות לא כמו פה, כמו כן, תכנית הבניה 80%, חריגה עם תנאי מחיה קשים לדיירים שיגורו פה; מטרת היזם היא מימוש כלכלי. אנחנו מבקשים לא לפתור בעיה עם יצירת בעיה חמורה יותר, מבקשים שתיראו מתחמים אחרים. מציעים העתקת 120 היח"ד התקפות למקום אחר.

ארז שפירא, יועמ"ש הועדה המקומית: מצין כי הועדה נדרשת לעניין הזיקה להגשת התכנית. הייתה אי הבנה למטרת הדיון התכוונו לחלופה המקורית. הועדה המקומית חושבת שתוספת זכויות אינה נכונה ולכן עניין מיקום המגרש שולי. היתרונות של החלופה שלא יצטרכו להיכנס מרחוב התמר. יש יתרונות לתכנון החדש; מדובר במגרש קטן מאוד שאינו מוצלח מבחינת מיקומו. המגרש מוגבל. נדרשת השוואה לא מספרית אלא כהשוואה למתחמים אחרים. 1000% בניה כמוצע זה חריג. אמנם יש מגמה לצופף את הקרקע אבל זה רק שיקול אחד. מבדיקתנו יש כ- 1200 יח"ד מוגן ביהוד. היקף יח"ד המוצע זה אולי נכון אבל לא ביחס לגודל המגרש. התכנית נשענת גם על שטחי השצ"פ כשטח פתוח עבור הדיירים.

אמנון סעד, ראש העירייה: אחרי שתיאמנו מתווה לקידום מול היזם המקורי הזכויות נמכרו ליזם חדש שעברו המתווה אינו כלכלי. בעיר הצע גדול של דיון מוגן מעל 1000 יח"ד, אפשר להציע במקום בנין מגורים קטן. מתנגדים לעצם הרעיון להעצמת הזכויות, מאוכזב שהיזם לא משמיע את קולו.

נועה זרמון ברנט, רשות ניקוז ירקון: הבינוי מאוד קרוב לנחל וצריך להתרחק מהנחל, בחלופה המקומית זה לא עומד בקריטריון. לפי תמ"א 1 המרחק שנדרש הם 50 מטר מכל גדה. בסיטואציה הנוכחית במצב המאוסר לא היו המרחקים המאוסרים אבל אנחנו מבקשים להתרחק מהנחל כדי לאפשר טיפול בו כולל לתחזוקה שותפת. נכון להיום צריך לשמור על 5 מטר מהגדה לטובת תחזוקה.

יזם הפרויקט: ציין שהיו בדיון ודברים ארוך עם העירייה בו אמרנו שנסכים למגורים .

איל מאמו, ב"כ היזם: ציין שלעירייה מונעת את קידום הפרויקט. מדובר בדיון ארוך שאינו נגמר, מעוניינים שתתקבל החלטה והדיון יסתיים.

עמוד: 20

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

עיקרי הדיון הפנימי:

חלופות התכנון הוצגו לחברים והתקיים דיון בסופו הוחלט כי החלופה המועדפת היא חלופה ג' שמטיבה עם הנחל ביחס למצב התקף ועם השכונה הגובלת ומנגד מייצרת שטח ציבורי פתוח אפקטיבי.

נציגת הגנה"ס ביקשה כי החלופה המועדפת תוצג לוועדה באופן פרטני.

יו"ר הועדה ציין כי ראוי להפקיד את התכנית לאחר שתתקן והצגתה טרם הפקדה בפועל, ככל שיעלו נושאים סביבתיים מהותיים בצורך לדון בהם. צרכים להציג מתווה עקרוני. גם הועדה המקומית תידרש להתייחס.

החלטה:

לאחר ששמעה את עורך התכנית את נציגי הועדה המקומית ובחנה את החלופות השונות. סבורה הוועדה כי מבין החלופות שהוצגו לוועדה חלופה ג' היא העדיפה, ככל שתישמר מרחק מינימלי של 10 מטרים מגדת נחל אובו.



לאחר ששמעה את עורך התכנית, מגיש התכנית ונציגי העירייה והועדה המקומית, סבורה הועדה כי אין לשנות את יעוד הקרקע המאושר לדיוור מוגן זאת נוכח החשיבות שרואה הועדה בתכניות לדיוור מוגן. השימוש המוצע לדיוור מוגן הינו תכלית העונה לצורך הציבורי בדיוור מוגן.

הועדה ערה לכך, כי על מנת לאפשר כלכלית פרויקט דיוור מוגן יש להעצים את היקפי הבנייה לדיוור מוגן בתכנית. עם זאת בתכנית נדרשים שינויים תכנוניים זאת נוכח מאפייני המיקום והתכנון. ובין היתר על מנת ליצר מרחק הפרדה ראוי מגדת נחל אובו.

ממועד הדיון אחרון ב-25.12.24, נבחנו מספר חלופות כדי לתת מענה תכנוני לאותם אתגרים, והחלופה המועדפת היא חלופה ג' המאפשרת הרחקה המגרש לבניה למרחק מינימלי של 10 מטרים מגדת הנחל, קביעת גישה מוטורית ישירה מרחוב השקד (מה שמיייתר את הצורך בהקמת גשר מוטורי מעל נחל אובו), יצירת שצ"פ אפקטיבי ונגיש לתושבי העיר ובפרט עבור תושבי רחוב התמר, שכולל שיפור בהיבט הנצפות ובמרחק ממבני המגורים הקיימים מצפון למגרש.

לאור האמור מחליטה הועדה על הפקדת התכנית בתנאים הבאים:

כללי:

1. תחום התכנית (הקו הכחול) יורחב ויכלול את המגרש הנדון והשטח הנדרש בשצ"פ 1033, בתיאום עם לשכת התכנון, יוכנו טבלאות איחוד וחלוקה בתאום עם השמאי היועץ לוועדה.
2. ישמר מרחק מינימלי של 10 מ' מקצה נחל אוננו.
3. בהתאם לסמכותה הקבועה בתמ"א 1 הועדה מאשרת קו בנין של 50 מטר מציר דרך 412 (דרך פרברית מהירה).
4. הועדה בחנה מספר חלופות ובהתאם לסמכותה בסעיף 7.3 להוראות פרק הנחלים בתמ"א 1 וסבורה כי החלופה המוצעת היא המיטבית להסדרת הממשק עם נחל אוננו, לאורך הבינוי המוצע כך ששאר השטח שאינו מיועד לבינוי מוסדר בשצ"פ, מה שמיצר הסדרה של רוב המקטע המקביל לנחל אוננו בתחום של רחוב השקד ועד לדרך 412. בהקשר זה מציית הועדה כי התכנית התקפה מאפשרת בינוי על גדת הנחל.
5. הוראות למניעת מטרדים סביבתיים הנובעים מקרבה לדרך 412, לנושא אקוסטיקה וזיהום אויר, והנחיות לממשק מול נחל אוננו יתואמו עם המשרד להגנת הסביבה ובהוראות התכנית יקבעו תנאים למתן היתר בניה בהתאם.
6. בהתאם לתמ"א 4 / 2 גובה הבניה המקסימאלי לא יחרוג מ-86 מ' מעל פני הים. (בכפוף לאישור רת"א, רש"ת ומשרד הביטחון).
7. תחום התכנית יכלול גישה מוטורית לרכב מרחוב השקד הסמוך, תוך שמירה על שטח המגרש הסחיר וביצוע התאמות סטטוטוריות ותנועתיות, בכדי לממש גישה מיטבית למשתמשי המתחם, בתיאום עם לשכת התכנון.
8. ייעודי קרקע יקבעו לדיור מיוחד, שצ"פ ודרך.
9. בייעוד לדיור מיוחד יותר שימוש לדיור מוגן עם 249 יח"ד בשטח ממוצע של 60 מ"ר לדירה (עקרי ושרות) ועוד 10 מ"ר למרפסת, עם אופציה לשימוש נלווה למסחר. תמהיל שטחי הדירות יתואם עם לשכת התכנון ויציע מגוון תמהילים.
10. היקף הבניה במרתפים ייקבע לפי שטחי השירות המשרתים באופן ישיר את הפונקציות מעל הקרקע ובהתאם לנדרש לפי תקן החניה התקף. הכל בכפוף לעמידה בדרישות הנדסיות הנובעות מקרבה לנחל ווהצורך במניעת הצפות.
11. יותר ניוד של עד 5% מכלל השטחים בין הקומות והמפלסים השונים כולל מתחת לקרקע.
12. יקבעו הוראות לפיתוח השצ"פ שבתחום התכנית כולל התייחסות בנספח בינוי ונוף, בתיאום עם לשכת התכנון.
13. בתחום התכנית תיכלל הדרך המשולבת (המשך רחוב התמר) שתסומן לביטול ובמקומה יקבע יעוד שביל לתנועה בלתי מוטורית.
14. ניקוז: יש לעדכן את נספחי הניקוז וההוראות לעניין בניה משמרת מים בהתאם לתמ"א 1 / 8, כולל לעניין גובה מפלס ההצפה של הנחל ופיתוח המרתפים במפלס נמוך מזה של הנחל או באזור שקע אבסולוטי, בתיאום עם יועץ ניקוז ללשכת התכנון ורשות הניקוז.

עמוד: 22

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

15. המסחר יותר בקומת הקרקע בלבד ובהיקף של עד 200 מ"ר שטח כולל. במסמכי התכנית יקבעו הוראות לעירוב שימושים, ואמצעים למניעת מטרדים סביבתיים בין השימושים השונים.
16. מסמכי התכנית יכללו נספח סביבתי שיתואם תוך 45 יום עם נציגי המשרד להגנה"ס.
17. מסמכי התכנית המעודכנים יועברו להתייחסות נת"י, עיריית יהוד מונוסון, המשרד להגנת הסביבה, רשות הניקוז, רת"א ומשרד הביטחון. התייחסות תתקבל תוך 45 יום ממועד העברת המסמכים המעודכנים. ככל ולא יושלם התיאום במועד הקבוע ניתן יהיה להמשיך בקידום התכנית.
18. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון. הוראות התכנית יתוקנו ויוסרו הפניות או נושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, לאחריות ביצוע והסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס או לאדריכל העיר וליחידות ברשות המקומית, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו מעניינה של תכנית ובכפוף להערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.
19. מסמכי התכנית המתוקנים יוצגו לוועדה טרם הפקדה בפועל, מסמכי התכנית יעודכנו ויועלו למערכת טרם הדיון.

12. תוכנית - 411-1156108 : קאנטרי יהוד מונוסון (פנימי)

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 22 תשריט - 15

רקע:

תכנית למתחם ספורט ונופש על שטח 26.41 ד' המפרטת את תכנון להקמת מתחם קאנטרי עירוני (ושימושים נלווים מבני ציבור מסחר ותעסוקה) בחלק מהמגרש (כ-13.5 ד'), כאשר לצדו המערבי הוצע מגרש (כ-12.5 ד') בייעוד מבנים ומוסדות ציבור עליו מוצעות זכויות בניה מפורטת למימוש עתידי על ידי הרשות המקומית.

המתחם גובל מצפון בקניון סביונים (תכנית 411-0449934) ומדרום בשכונת גדות שבבניה (תמ"ל 1041), ממזרח- רחוב משה דיין ומדרום-מערב כביש 461 עליו מתוכנן הקו הסגול של הרכבת הקלה.

עמוד: 23

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

בהתאם להחלטת הועדה המחוזית מיום 18.12.24 צומצמו את זכויות בניה במגרש מיועד לספורט ונופש, ונקבע כי בתא שטח המזרחי בתכנית היקף הבניה יעמוד על כ-8,950 מ"ר (עיקרי), לרבות שימושי מסחר ותעסוקה בכ-20% מכלל השטחים. נקבעו זכויות ושימושים בקומת מרתף ומספר הקומות המותר לתכנית.

כמו כן, החליטה הועדה על קביעת המגרש מערבי בשינוי ייעוד למבנים ומוסדות ציבור, ואושרו זכויות בניה בהיקף של 300% כולל, בינוי בגובה עד 7 קומות, 2 קומות מרתף ושימושים מותרים.

מצב מאושר:

תמ"א 35 - מרקם עירוני, הנחיות סביבתיות: אזור שימור משאבי מים.

תמ"א/ 2/4 - בתחום מישור אופקי בגובה 86 מטר.

תמ"מ 21/3 - אזור פיתוח עירוני.

תמ"א 1 - אזור בעל רגישות להחדרה והעשרת מי תהום.

תת"ל 70/ב - (קו סגול רק"ל) - נושק (ללא חפיפה) לקו הכחול של התת"ל.

תכנית מתאר כוללנית ליהוד-מונוסון (תכנית מס' 411-0384875 - הוחלט להפקיד):

התכנית כלולה במתחם 7 "קרית סביונים" (גרסה פברואר 2024) הקובעת כהעצמת מוקד "קניון סביונים" על ידי תוספת זכויות לתעסוקה ומשרדים (תוספת של עד 11,000 מ"ר) תוך הגבהת הבינוי לאורך ציר הרק"ל. רחוב משה דיין יפותח כציר ירוק המחבר בין מרכז העיר הוותיק לבין שכונת גדות (גני יהודה) תוך חיזוק רצף השצ"פים והשבילים.

בגרסה האחרונה נוסף במקום סימבול למבנים לצרכי חינוך עבור מתן מענה למבנה ציבור (ביה"ס יסודי) בשטח של כ-7 דונם.

תכניות מקומיות:

יד/ במ/ 2004 משנת 1991 קבעה ייעוד ספורט.

יד/ במ/ 2004/ 1 משנת 1996 - ללא זכויות מפורטות לייעוד ספורט, אפשר לקדם בינוי לפי תכנית פיתוח בסמכות המחוזית.

השתלשלות האירועים:

ועדה מקומית יהוד מונוסון ישיבה מ-15.5.23- הערות טכניות, המלצה על התכנית והצטרפות הוועדה כמגישה.

התכנית נקלטה ב-28.1.24.

התכנית שובצה וירדה מסדר היום בוועדה המחוזית ב-1.5.24 ו-5.8.24 לאור בקשת הועדה המקומית, בשל הצורך לבצע שיפורים בתכנון.

2.12.24 - דיון להפקדת התכנית. הוחלט לשוב ולדון בדיון פנימי טרם קבלת ההחלטה.

18.12.24 - דיון חוזר להפקדת התכנית בו הוחלט ביצוע תיקונים והצגה מחדש בפני הועדה.

21.5.25 - דיון נוסף להצגת שיפורים תכנוניים בבינוי המוצע.

25.6.25 - הגשת מסמכים מעודכנים לבדיקה ופנייה מתכנן התכנית בבקשת לקבל אורכה.

עמוד: 24

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

עיקרי הדיון:

נציגי לשכת התכנון הציגו את מטרת הדיון ואת תשריט התכנית לוועדה.

החלטה:

א. לאחר שבחנה את בקשת מגיש התכנית ולאור הימשכות הליכי התכנון, מחליטה הוועדה לפנות ליו"ר המועצה הארצית בבקשה להארכה במועד לקבלת הכרעה בתכנית מהנימוקים הבאים:

1. התכנית מציעה פיתוח בשטח שכיום כבר מאושר לתכלית ספורט ונופש, תוך מימוש חזון הרשות המקומית למתן מענה לתושבים, יחד עם שמירה של עתודה לקרקע למבנה ציבור עתידי. התכנית תואמת לעקרונות תכנית המתאר הכוללת (411-0384875 שהוחלט להפקיד) ולפיכך קיימת חשיבות תכנונית לאשרה.

2. הימשכות הליכי התכנון בקידום התכנית נבעו מהצורך להצגת חלופת בינוי משופרת כתוצאה משינוי בהיקפי הזכויות, ובהתאם לדרישת הוועדה בהחלטתה מיום 18.12.24. בנוסף עדכון מסמכי התכנית התעכב בין היתר עקב אילוצים הנובעים מהמצב המיוחד בעורף בשבועות האחרונים. הוועדה סבורה כי לאחר הגשת המסמכים ניתן יהיה להפקיד את התכנית בהקדם. צפי לקבלת הכרעה בתכנית הינו דצמבר 2025.

לנוכח האמור ולאור חשיבות התכנית, מבוקש מיו"ר המועצה הארצית להאריך את מועד קבלת ההכרעה בתכנית ב-5 חודשים, מ-28.7.25 ועד ליום 28.12.25 בהתאם לסעיף 109 (א) (ב) 1 לחוק.

ב. בנוסף מחליטה הוועדה לתקן את סעיף 5 בהחלטתה מיום 21.5.25:

בסעיף נקבע: "שטח התכנית יגדל כך שהתכנית תכלול את השטח הנדרש לזיקת מעבר לכלי רכב בין רחוב משה דיין לבין כניסה לכל אחד מתאי השטח בתחום קו הכחול של התכנית. יש לסמן ולהוסיף סעיף רישום זיקת הנאה".

מאחר והשטח שצורף לתכנית כדי לאפשר כניסת כלי רכב בייעוד ציבורי (שצ"פ), הוועדה מחליטה כי לא תסומן ולא תירשם זכות מעבר, אך תיקבע הוראה המאפשרת מעבר כלי רכב בקטע זה.

13. תוכנית - 411-1428812 : מפעל ניקוז-נחל בית עריף

גרסת הוראות ותשריט: תשריט - 4

רקע:

מדובר בתכנית בהתאם לחוק הניקוז אשר פורסמה ואושרה בוועדת השיפוט במשרד החקלאות והגיעה לאישורה של הוועדה המחוזית בהתאם לס' 23(א) בחוק הניקוז.

עמוד: 25

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

מטרות ועיקרי התכנית – מפעל ניקוז נחל בית עריף נדרש לצורך התאמת הנחל ועיגון סטטוטורי שלו ביחס לתוכניות מאושרות סמוכות, לאפשר את פיתוח האזור הצפוני של נתב"ג בהתאם לתב"ע, 499-0417659 לאפשר את הניקוז של התמ"ל 1072 ו-1042 המתנקזים אל נחל יהוד ואונו ולמנוע את ההצפות בתחום מסלולי ההמראה בנתב"ג ומניעת הצפת בית העלמין של יהוד. תוכנית מפעל הניקוז חלה על 2 מרחבי תכנון, מחוז מרכז ומחוז תל אביב, מטרתה לאפשר כלים סטטוטוריים ופיזיים לניקוז ולהסדרת הנחל בהתאם לתוכניות פיתוח עתידיות. בנוסף, יאפשר מפעל הניקוז ויסות וניהול מנגר עילי, בשטחי הצפה בעלי שימוש קרקע משולב של הצפה ופארק או חקלאות.

התכנית מציגה את תוואי הערוץ ואת החתכים הנדרשים לפי הרצות המודל ההידראולי שבוצעו לאורך הנחל. התכנית כוללת חתכים אקולוגיים ונופיים שמתאימים מבחינה הידראולית לזרימות הצפויות בנחל. התכנית תבוצע בהתאם לעקרונות תכנון אקו הידרולוגיים אשר מאפשרים יצירת מדרונות מתונים לצורך שיקום נופי ואקולוגי של שטח התכנית.

רקע סטטוטורי:

תמ"א 35 תשריט מרקמים – מסדרון אקולוגי, נחל, מכלול נופי ומרקם שמור משולב
תמ"א 35 הנחיות – רגישות נופית סביבתית גבוהה במקטע מערבי
תמ"א 1 - נחל, יער פארק, פשט הצפה, רגישות הידרולוגית בינונית וגבוהה מאוד
תמ"מ 21 / 3 – אזור נחל וסביבותיו ואזור שדה התעופה
התכנית תואמה עם עיריית יהוד לעניין תמ"ל 1072 ותכנית בית העלמין יהוד
וועדה מקצועית לשיפוט במשרד החקלאות דנה בתכנית בתאריך 15.2.2024
ועדת היגוי משותפת להצגת התכנית למחוז מרכז ומחוז תל אביב התקיימה בתאריך 23.4.2025
התייחסות קק"ל לתכנית התקבלה בתאריך 25.5.2025
התייחסות המשרד להגנת הסביבה התקבלה ביום 13.7.2025
התייחסות משרד הביטחון התקבלה ביום 10.7.2025

התייחסויות

בהתאם לסיכום ועדת ההיגוי, היות והתכנית כוללת עבודות עפר וחלה בחפיפה לאזור עם חשד לזיהום קרקע נדרשת השלמת תיאום עם הגנ"ס לעניין קרקעות מזהמות בהתאם לנוהל בנושא ועדכון למסמכי התכנית, טרם התקבלה חוות דעת המשרד להגנת הסביבה.

התייחסות קק"ל מיום 25.5.2025 קובעת כי לאור חפיפה של שטח התכנית עם יער פארק לפי תמ"א 1 יש לאפשר בהוראות התכנית פעילות יערנית, לתאם את התכנון המפורט ועבודות הפיתוח עם קק"ל ולהטמיע סעיף גמישות שיאפשר מגוון אמצעים ופתרונות למימוש התפקודים השונים של הנחל (הידרולוגי, מורפולוגי, אקולוגי, חברתי וכו') וכן שבמסגרתו יתאפשר שיקום

מופעו וצורתו הטבעיים של הנחל, לרבות שימור ושיחזור פיתולי הנחל. כל זאת בהתאם לעקרונות פרק הנחלים בתמ"א 1 בכפוף לתיאום עם קק"ל ורשות הניקוז.

התייחסות המשרד להגנת הסביבה מיום 13.7.2025 עוסקת בנושאי אקולוגיה, תפקוד הנחל והחזרת מופעו הטבעי, שימור הנחל כמסדרון אקולוגי הממשק מול כביש 461, בית העלמין ותשתיות נוספות, עצים, מופע הנחל וחשש לזיהום קרקע. התייחסות משרד הביטחון מיום 10.7.2025 קובעת כי קיימים אינטרסים של משרד הביטחון ויש לתאם את התכנית.

עיקרי הדיון הפומבי :

מנהל הפרויקט הציג את התכנית למפעל ניקוז ואת מטרותיה העיקריות, מענה לבעיות הצפה במסלולי המראות ונחיתות של נתב"ג ובית עלמין יהוד, ציין כי תנאי לתב"ע צפונית של נתב"ג היה מימוש תכנית הניקוז הזו, התכנית תאפשר פיתוח לאורך הנחל ושיקום אקולוגי של גדות הנחל בהתאמה להערות המשרד להגנת הסביבה.

התכנית חלה על 2 מחוזות, מחוז מרכז ומחוז תל אביב, התקיימה ועדת היגוי משותפת אך התכנית טרם נידונה במחוז תל אביב. תכנית הניקוז מתואמת עם תכניות במרחב בהן קו סגול ותמ"ל 1072, התכנית מציגה את חיבור הניקוז של התמל בוצע תיאום עם תכנית בית העלמין.

במסגרת העבודות המתוכננות, פירוק חסמים של מפלי בטון קיימים שנבנו לפני שנים רבות מתוך תפיסת ניקוז שונה, הרחבת האפיק עיגון סטטוטורי של פשטי ההצפה, שימור תוואי הנחל.

יועצת ניקוז לתכנית, הוכן מודל הידרולוגי שהיה בבסיס תחשיבי ספיקות התכן, הוצגו פשט הצפה במצב קיים ומתוכנן, הוצג הצמצום בפשט ההצפה, הדגישה כי למודל נכנסה הגיאומטריה העדכנית של כביש 461, פירוק המפלים אפשר לייצר שיפוע אחיד לאורך מקטע הנחל מה שהוריד את מהירות הזרימה, כיום שיפוע הנחל משתנה מאוד ובחלקים אף נוצר שיפוע הפוך כתוצאה מההיסטוריה של עבודות הפיתוח בתוואי.

הוצגו חתכים מתוכננים, הוגדרו רצועות הנחל כולל רצועת מגן והוגדרו פשטי הצפה ותחום הנחיות מיוחדות לעבודות, בחלק המזרחי משמרים את הנחל בלבד.

מנהל הפרויקט הציג את חשיבות הנחל לקישוריות שבין מסדרונות אקולוגיים, במסגרת העבודות מועתקת גדר נתב"ג דרומה מה שיאפשר שינוי בשיפוע גדת הנחל, יש כיום בעיית נגישות ופסולת, כל אלו יטופלו במהלך העבודות, הוסבר כי הוטמעו בתכנון עקרונות אקולוגיים והוצגו חתכים נופיים מייצגים.

לעניין גשר בייל הוסבר כי מדובר בגשר בייל ממנו יורדת סבכה שנוצרה מדרישות ביטחוניות של רש"ת, כמו כן הוצגו התיאומים שבוצעו.

נציגת משרד הבריאות שאלה לגבי קווי מקורות, נמסר שאין ולגבי תיאום עם משרד הבריאות, הסבירה כי בוטלו רדיוסי מגן באזור. **נציגת המשרד להגנת הסביבה**, חסר העניין האקולוגי ואיך הנושא מתבטא בשטח, אזורי אל געת, מעברים אקולוגיים, החזרת הפיתוליות של הנחל ועוד כמפורט בהרחבה בחוות הדעת שנשלחה.

מנהל הפרויקט הסביר כי אין צורך לפטל את הנחל יותר מהפיתוליות הטבעית, התכנית "כלואה" בין 2 תשתיות משמעותיות נתב"ג מדרום וכביש 46 ובית העלמין מצפון, התכנון אפשר לדחוק מעט את נתב"ג לתוך השטח שלו, מעבירים נכללו בהוראות התכנית, התכנון ילווה על ידי אקולוג והתכנית כוללת הוראות אקולוגיות ומענה למרבית הערות המשרד. לעניין סקר העצים והעצים הנדרשים לכריתה הוסבר שזה נובע משינויי השיפוע ומנגד התכנית כוללת הנחיות לנטיעות משמעותיות במרחב.

נציגת המשרד להגנת הסביבה לעניין זיהום קרקע היות ומתוכננות עבודות יש לוודא שאין תשטיפים כלפי הנחל, כבר עכשיו צריך לפנות לרכז קרקעות מזהמות ולקבל את הנחיותיו, אין אפשרות לדחות את ההתייחסות לנושא לשלב התכנון לביצוע. **מנהל הפרויקט** הסביר שהנושא נבדק ולפני ביצוע עבודות יערכו כל הבדיקות הנדרשות לנושא זיהום קרקע.

עיקרי הדיון הפנימי:

נציגת המשרד להגנת הסביבה לעניין קרקעות מזהמות אנחנו נדרוש כבר בשלב זה בדיקה, היא תהיה מצומצמת מהרגיל, לעניין התיאום עם משרד הבריאות מבקשת להבין האם יש חפיפה עם רדיוס מגן. **נציגת משרד בריאות** הציגה שאין חפיפה במקטע הנחל הרלוונטי ולכן אין צורך בתיאום.

החלטה:

לאחר ששמעה את המשרד להגנת הסביבה, רשות הניקוז והמתכננים, ולאור הצורך והחשיבות הגדולה בהסדרת נושא ההצפות באזור ומניעת פגיעות בנפש וברכוש, **מחליטה הועדה לאשר את התכנית בתיקונים ובתנאים הבאים:**

1. סקר מצומצם לעניין קרקעות מזהמות יערך על פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה, הוועדה תבחן את הצורך במתן המלצות נוספות לאחר שיוצגו בפניה המלצות הסקר כאמור.
2. התכנית תתואם עם משרד הביטחון.
3. יש לתקן את הוראות התכנית בהתאם להתייחסות קק"ל, לאפשר בהוראות התכנית פעילות יערנית, לתאם את התכנון המפורט ועבודות הפיתוח עם קק"ל ולהטמיע סעיף גמישות בתיאום עם לשכת התכנון.
4. סעיף הוראות לשלב תכנון מפורט יתוקן ל "הוראות לשלב תכנון מפורט ותנאים להתחלת עבודות" ויכלול גם את ההוראות הבאות :

- א. ככל הנדרש יבוצע תיאום עם רשות העתיקות.
- ב. גידור וסימון של גבולות שטח העבודות, תנועת הכלים ומחנה קבלן ותיאום העבודות מול נציגי רט"ג.
- ג. טרם שיקום הנחל ותנאי לתחילת עבודות יהיה פינוי ערמות פסולת הבניה לאתר מורשה על פי כל דין.
- ד. מילוי עודפי עפר יהיה ממקורות מוסמכים ונקיים.

5. הוספת הנחיות כלליות בהוראות התכנית בנושאים אקולוגיים, הוראות לשיקום הנחל לאחר ההקמה. בין היתר הטמעה של המלצות הנספח הנופי בהוראות התכנית בתיאום עם היועץ האקולוגי של לשכת התכנון.
6. הוספת הנחיות תומכות בהוראות התכנית להבטחת השימוש באזור המסומן כהנחיות מיוחדות לצרכי שיקום הנחל בלבד תוך תיאום עם רשות הניקוז.
7. סימון בתשריט של אזור מפגש הנחלים בית עריף ואיילון אשר הינו אזור בעל ייחוד אקולוגי לשימור בסימון הנחיות מיוחדות ב'. נספח נופי יכלול בחינת אפשרות לחלופות לחתך מגוון יותר של הנחל, עם מופע טבעי יותר.
9. הערות טכניות לשכת התכנון.

14. תוכנית - 413-1405315 : רצ/1/70/2 - חנה וסע -עמדות בידוק

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 16 תשריט - 8

רקע:

מתח"מ ראשל"צ מוקם בימים אלו מתוקף תכנית 413-0146845 , רצ-1-70-1- בפרויקט נתיבים מהירים. כחלק מתפקוד המתח"מ נדרשות עמדות בידוק בכניסות אשר תקורנה לטובת נוחות הבודקים ושלמות הצידוד. תכנית זו קובעת זכויות והוראות בניה עבור הקמתם.

רקע סטטוטורי:

תמ"א/1 רגישות הידרולוגית בינונית
תמ"א 35 (תשריט סביבה) רגישות נופית סביבתית גבוהה
תמ"מ 3 21 דרך ואזור נופש מטרופוליני
תכנית 413-0146845 חניון "חנה וסע" איילון דרום-רצ/1/70/1

התייחסויות :

המלצת הוועדה המקומית מיום 2.3.2025 להפקיד את התכנית
התייחסות המשרד להגנת הסביבה מיום 9.6.2025 פוטרת את התכנית מהגשת תסקיר השפעה על הסביבה / נספח סביבתי
התייחסות רט"ג אין הערות לתכנית
התקבלו תיאומים מול רת"א רשות העתיקות ומשרד התחבורה

עיקרי הדיון הפומבי :

עורך התכנית הציג את התכנית, מדובר בתכנית שעוסקת בהוספת 2 מערכי בידוק בכניסה למתחם שנמצא בהקמה בימים אלה, הוצגו מאפייני המתחם.

נציגת המשרד להגנת הסביבה ביקשה להבין מדוע בתכנית המקורית לא הכניסו את העמדות במיקום הנכון ונדרשת כעת תכנית. **עורך התכנית** הסביר שאין בידו את כל הידע אך הוסבר שבתחילה חשבו שלא ידרשו הזכויות והיו כל מיני ניסיונות להתגבר על הנושא אבל בסוף הוכרע שנדרשת תכנית לשם כך.

עיקרי הדיון הפנימי :

נציגת המשרד להגנת הסביבה, ניתן פטור מהכנת מסמך סביבתי אבל יש לוודא שהתכנית כוללת הנחיות לעניין מניעת זיהום אור.

החלטה:

הוועדה רואה חשיבות בקידום התכנית. לאחר ששמעה את עורכי התכנית, מחליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים :

1. העברת כתב שיפוי בגין תביעות עפ"י סעיף 197 לחוק לוועדה המקומית
2. תיקון טכני לנתון בסעיף 1.2
3. במבנה שפונה לכיוון השטח הפתוח ממערב יתווספו הנחיות לעניין מניעת זיהום אור
4. הוראות התכנית יתוקנו ויוסרו הפניות או נושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, לאחריות ביצוע והסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס או לאדריכל העיר וליחידות ברשות המקומית, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו מעניינה של תכנית ובכפוף להערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך 7 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

עמוד: 30

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

15. תוכנית - 413-1114743 : רצ/2/56/ב/1 - הקמת מרכז שכונתי ברחוב גיבשטיין

גרסת הוראות ותשריט: הוראות - 34 תשריט - 11

רקע:

התכנית המוצעת ממוקמת במפגש בין הרחובות יהושע גיבשטיין ושדרות נים בדרום מזרח ראשון לציון.

התכנית, בשטח של כ 1.7 דונם, כוללת מגרש יחיד בבעלות פרטית בייעוד מאושר ל"שטח ספורט" ומציעה שינוי ייעוד למסחר ותעסוקה ובינוי של 1,820 מ"ר בשתי קומות.

רקע סטטוטורי:

תמ"א/ 1 – אזור בעל רגישות הידרולוגית גבוהה.

תמ"א/ 35 – מרקם עירוני

תכנית מתאר כוללנית לראשון לציון – רצ/ 2030 – מתחם 153, ייעוד מגורים 1, זכויות בניה וקומות על פי תכניות מאושרות. תכנית מפורטת מאושרת - תכנית רצ/ במ/ 2/ ב/ 2 (אושרה בשנת 1991) – ייעוד שטח ספורט.

עיקרי הדיון הפומבי:

עורכת התכנית הציגה את התכנון המוצע – מדובר על שטח ספורט על פי תכנית מאושרת, מבקשים לשנות לייעוד של מסחר ותעסוקה, כ 900 מ"ר זכויות בניה ב 2 קומות בהתאם לדרישת הועדה המקומית. גם השימושים המבוקשים עודכנו לאחר תיאום עם הועדה המקומית.

נציגי היזם הסבירו כי הכוונה היא ליצור מסחר שכונתי וכי שטחי המסחר והתעסוקה הקרובים, בעיקר קניון עזריאלי מספקים סוג אחר של תעסוקה ומסחר והמרכז המוצע בא לתת מענה לצרכים אחרים. מציעים בית קפה וחנויות קטנות. כן ציינו כי ישנו מרכז מסחרי מאושר בסביבה אך לא ניתן לממש אותו והעירייה מנסה להעתיק אותו למיקום אחר רחוק מהשכונה.

נציגת המשרד להגנת הסביבה ביקשה לדעת האם נשקלה האפשרות לשמור על חלק מהשטח כשטח פתוח, כמו כן העירה כי לא בטוח שהבינוי המוצע ייתן את המענה האקוסטי במקום הקיר האקוסטי שיהיה.

סגן מתכננת המחוז השלים ושאל האם ניתן לצמצם את הבינוי לחלק מסוים במגרש ולשמור את החלק השני פתוח.

נציגת משרד הבריאות העירה כי אם מבקשים להקים בתי קפה אז החניה התפעולית שלו נדרשת להיות מקורה על פי ההנחיות של המשרד.

נציגי היזם השיבו כי ישנם מספיק שטחים פתוחים בסביבת התכנית ולכן לא נדרש צמצום שטח הבינוי. בנוסף טענו כי הרמפה המוצעת לתת הקרקע לא מאפשרת גובה מספיק עבור כניסת רכב מסחרי.

לסיכום הוסיפו כי מניסיון שלהם בד"כ לתכניות מסוג זה יש הרבה התנגדויות אבל לאחר הבינוי יש שביעות רצון מהתוצר הסופי.

אדריכלית העיר ראשון לציון ציינה כי הוועדה המקומית דנה בתכנית וממליצה על הפקדתה לאחר שמספר הקומות צומצם והשימושים המוצעים תואמו איתה.

עיקרי הדיון הפנימי:

סגן מתכננת המחוז הסביר כי על מנת לאפשר פיתוח ושימושי ספורט ומסחר לטובת השכונה מצד אחד ומצד שני לשמור על שטחים פתוחים מומלץ על חלוקה של המגרש לשניים כאשר הבינוי יתאפשר בחלק המערבי והחלק המזרחי יישאר פתוח עם אפשרות לפעילות חוץ.

נציגת המשרד להגנת הסביבה הסבירה כי במקום שאין בינוי נדרש לשמור על הקיר האקוסטי וכי יש לתת תשומת לב לעצים הקיימים בשטח וראוי לשמור עליהם ככל הניתן.

נציג לשכת התכנון ציין כי התכנית מאפשרת פעילות ציבורית על הגג בקרבה לבתי מגורים ונראה שהדבר יכול להוות מטרד למגורים.

החלטה:

לאחר ששמעה את נציגת הוועדה המקומית ואת עורכי התכנית, **מחליטה הועדה להפקיד את התכנית** מהנימוקים ובתנאים הבאים:

1. מדובר על שטח בייעוד ספורט בתכנית המקורית לשכונה, ללא זכויות בניה המשמש כיום כשטח פתוח הכולל עצים בוגרים רבים. הוועדה סבורה כי ישנה חשיבות לשמירה על שטח פתוח בשילוב עם בינוי לשימושים של תכליות ספורט בהתאם לתכנית המאושרת בנוסף למסחר נלווה לשימושים אלה.
2. התכנית תחולק לשני תאי שטח:
 - א. תא שטח מערבי בייעוד מסחר ספורט ונופש. יתאפשרו שימושים הקשורים לפעילות ספורט, מרפאות, בית קפה ומסחר נלווה לשימושים אלו.
 - ב. בתא שטח מזרחי בייעוד שפ"פ בו יקבעו הוראות לשמירה על השטח כשטח לפעילות ספורטיבית פתוחה ללא בינוי.
3. זכויות הבניה בייעוד מסחר ספורט ונופש יהיו 900 מ"ר (כולל) ויותר בינוי של 2 קומות. בשפ"פ לא יהיו זכויות בניה מעל הקרקע.
4. הגבול בין תאי השטח יסומן בהמשך לרחוב קמפינסקי בצפון, בתיאום עם לשכת התכנון.
5. יתאפשר קו בניין 0 לכיוון השפ"פ ממזרח.
6. זיקת ההנאה בחלק המערבי של התכנית תצומצם לרחוב 3 מ'. שטח זיקת ההנאה הכללי בתכנית לא ישתנה והשטח שצומצם מהחלק המערבי יסומן בשפ"פ המזרחי בתיאום עם לשכת התכנון.
7. ניתן יהיה למקם חניה מתחת לשפ"פ ולחבר את החניון התת קרקעי לחניון תא השטח המערבי, תוך מתן מענה ראוי שיאפשר נטיעה והתפתחות עצי צל, ושמירה על העצים הערכיים הקיימים.
8. מאחר ומדובר על מבנה ציבורי בקרבה גדולה לבתי מגורים – שטח הגג לא יתפקד כשטח פתוח לשהייה של משתמשי הבניין.
9. לא יותרו מרפסות או רחבות פתוחות בקומה השנייה לכיוון צפון.

עמוד: 33

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

10. נספח התנועה יתואם עם יועץ התנועה לוועדה
 11. סקר העצים יעודכן בהתאם להחלטה ויועבר להתייחסות פקיד היערות. סעיף שמירה על עצים בוגרים יעודכן בתיאום עם לשכת התכנון.
 12. התכנית תכלול יעד נפח נגר מינימלי בהתאם לסעיף 7.1.2.1 לתמא/1. הוראות התכנית בנוגע לניהול מי נגר יעודכנו בהתאם בהנחיית לשכת התכנון.
 13. ייבדק דיוק הקו הכחול המוצע היחס לגבול החלקה. ככל שיהיה צורך יותאם הקו הכחול לגבול החלקה.
- הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

16. הודעת יו"ר לפי סעיף 108ג'- אישורי תכניות לפי סעיף 108 (ג) לחוק התכנון והבניה

מס'	מס' תכנית	שם תכנית	מועד הפקדה	מועד אישור (לפי סעיף 108 (ג))
1	405-1037910	תוספת זכויות לתעסוקה - רוגובין עתיר ידע כפר סבא	13/12/2024	13/03/2025
2	407-1021773	נס/144/8 פארק המדע נס ציונה	07/03/2025	07/06/2025
3	409-1125434	עח/136/17, אביחיל, גיל, תוספת יח"ד שלישית בנחלה	22/11/2024	22/02/2025
4	409-1153790	עח/15/75, בית יצחק, שניידמן, תוספת יחידה שלישית בנחלה	07/03/2025	07/06/2025

עמוד: 34

ישיבה מספר : 2025011 תאריך הישיבה : 14/07/2025

28/05/2025	28/02/2025	עח/16/53, אלישיב, שרעבי, תוספת יח"ד והפרדת מגרש	409-1136092	5
------------	------------	---	-------------	---

הת

כניות הבאות אושרו לפי סעיף 108 (ג) לחוק התכנון והבניה, בתום שלושים יום מתום המועד להגשת התנגדויות, מאחר ולא הוגשו להן התנגדויות בתוך התקופה הקבועה בסעיף 102 לחוק:

האמור בכפוף לתנאים שנקבעו למתן תוקף ככל שנקבעו.

הוראות התכניות יתוקנו ויוסרו הפניות או נושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, לאחריות ביצוע והסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס או אדריכל הוועדה וליחידות ברשות המקומית, הגדרות המכילות פרוט יתר וכל נושא שאינו מעניינה של תכנית.